

플랫폼가맹사업의 면허취소 등 행정처분기준(제20조의15 관련)

1. 일반기준

국토교통부장관 또는 시·도지사는 위반행위의 정도 및 결과 등을 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 사업정지기간을 2분의 1 범위에서 늘리거나 줄일 수 있으며, 같은 호의 개별기준에 따른 면허취소(같은 호 나목, 사목 및 과목에 따른 취소는 제외한다)를 90일 이상의 사업정지로 줄일 수 있다. 이 경우 사업정지처분을 가중하는 경우 그 기간은 6개월을 초과할 수 없다.

2. 개별기준

위반내용	근거 법조문	처분내용		
		1차	2차	3차
가. 법 제24조에 따른 여객자동차운송사업의 운전업무 종사자격이 없는 자에게 여객을 운송하게 한 경우	법 제49조의15 제1항제1호	사업정지 (30일)	사업정지 (60일)	사업면허 취소
나. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제49조의10제1항에 따른 면허를 받은 경우	법 제49조의15 제1항제2호	사업면허취소		
다. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제49조의10제2항에 따른 사업계획의 변경인가를 받은 경우	법 제49조의15 제1항제3호	사업정지 (60일)	사업면허취소	
라. 법 제49조의10제2항을 위반하여 사업계획의 변경인가를 받지 않거나 변경신고를 하지 않은 경우	법 제49조의15 제1항제4호	사업정지(20일)		
마. 법 제49조의10제5항에 따른 면허의 기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시킨 경우는 제외한다.	법 제49조의15 제1항제5호	사업정지 (30일)	사업면허취소	
바. 정당한 사유 없이 법 제49조의14에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제49조의15 제1항제6호	사업정지(30일)		
사. 법 제49조의16에서 준용하는 법 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된	법 제49조의15 제1항제7호	사업면허취소		

경우. 다만, 법인의 임원 중 법 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 있는 경우 3월 이내에 그 임원을 개임하면 취소하지 않는다.			
아. 법 제49조의16에서 준용하는 법 제9조를 위반하여 플랫폼가맹약관의 신고 또는 변경신고를 하지 않은 경우	법 제49조의15 제1항제8호	사업정지(20일)	
자. 법 제49조의16에서 준용하는 법 제12조를 위반하여 같은 조에 따른 명의이용 금지 의무를 위반한 경우	법 제49조의15 제1항제9호	사업면허취소	
차. 법 제49조의16에서 준용하는 법 제14조 또는 법 제15조를 위반하여 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의15 제1항제10호	사업정지(90일)	
카. 법 제49조의16에서 준용하는 법 제16조를 위반하여 휴업 또는 폐업 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의15 제1항제11호	사업면허취소	
타. 법 제49조의17에서 준용하는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제7조, 제9조부터 제11조까지, 제13조 및 제14조를 위반한 경우(법 제49조의14에 따라 개선명령을 받은 경우는 제외한다)	법 제49조의15 제1항제12호	사업정지(10일)	
파. 법 제49조의15에 따른 사업정지명령을 위반한 경우	법 제49조의15 제1항제13호	사업정지(90일)	사업면허취소